

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1522/2535

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พังงา
นาย วีระ วราชนกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์บรรยายฟ้องในตอนแรกว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าทำเทียบเรือกับโจทก์ มีเงื่อนไขว่าจำเลยที่ 1 ต้องดำเนินการต่อเนืองและไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วง จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาให้จำเลยที่ 2 เช่าช่วงเข้าดำเนินการแทน และบรรยายฟ้องในตอนท้ายว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าในนามของแพปลาสินธุ์ไพโรจน์ ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการทำเทียบเรือดังกล่าวเพียงผู้เดียว จำเลยที่ 1 ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างชำระ ตามคำฟ้องจึงสรุปได้ว่าโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 เชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนทำสัญญากับโจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการแต่ผู้เดียว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าทำเทียบเรือประมงกระบือ กับโจทก์มีกำหนด 5 ปี โดยมีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 1 จะต้องดำเนินการต่อเนืองไม่เอาทรัพย์สินที่เช่าหรือสิทธิการเช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาโดยให้จำเลย

ที่ 2 ดำเนินกิจการแทนและค้างชำระค่าเช่า ในการทำสัญญาเช่าดังกล่าวจำเลยที่ 1 กระทำในนามแพปลาสินธุ์ไพโรจน์ ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็น ผู้ดำเนินการทำเทียบเรือแต่เพียงผู้เดียวถือว่าจำเลยที่ 2 เชิดจำเลยที่ 1 แสดงออกเป็นตัวแทนของตน จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในค่าเช่าที่ค้างชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเช่าที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

สำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี เพราะจำเลยที่ 2 ถูกฟ้องล้มละลาย และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยาน แล้ววินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องโจทก์บรรยายในตอนแรกว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าทำเทียบเรือประมงครุบุรีกับโจทก์มีกำหนดเวลาเช่า 5 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าจำเลยที่ 1 จะต้องดำเนินการทำเทียบเรือต่อเนื่องกันไปและจะไม่ให้ผู้อื่นเช่าช่วง เมื่อทำสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ดำเนินการทำเทียบเรือตามสัญญากลับให้จำเลยที่ 2 เข้าดำเนินการทำเทียบเรือแทนและไม่ดำเนินการให้ต่อเนื่องโดยเอาไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง กับผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าปีที่ 4 แก่โจทก์ และบรรยายฟ้องในตอนสุดท้ายว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าในนามของแพปลาสินธุ์ไพโรจน์ ซึ่งจดทะเบียน

เป็นบริษัทจำกัด มีจำนวนที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการทำเทียบเรือดังกล่าวเพียงผู้เดียว
ภายหลังจำนวนที่ 1 ทำสัญญาเช่ากับโจทก์จำนวนที่ 1 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการทำ
เทียบเรือแต่อย่างใดถือได้ว่าจำนวนที่ 2 เชิดจำนวนที่ 1 แสดงออกเป็นตัวแทนของตน
จำนวนที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำนวนที่ 1 ชำระค่าเช่าที่ค้างให้แก่โจทก์ ดังนี้ตาม
คำฟ้องจึงสรุปได้ว่า จำนวนที่ 2 เชิดให้จำนวนที่ 1 เป็นตัวแทนทำสัญญาเช่าทำเทียบ
เรือประมงกับโจทก์และจำนวนที่ 2 ได้เข้าดำเนินการทำเทียบเรือแต่ผู้เดียวหลังจาก
ทำสัญญาเป็นต้นมาโดยจำนวนที่ 1 ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องด้วย จึงเท่ากับโจทก์ทราบ
แล้วว่า จำนวนที่ 2 เป็นตัวการ เมื่อข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องฟังได้ดังกล่าว
มา จำนวนที่ 1 จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าทำเทียบเรือประมงร่วมกับ
จำนวนที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำนวนที่ 1 ประเด็นเรื่องฟ้องเคลือบ
คลุมไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานและศาลล่างทั้งสองพิพากษา
ยกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ